

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2333/2544

บริษัท เจริญกิจอิเล็กทรอนิกส์ เทรตติ้ง
จำกัด

นาย ชัชวาล มีเมตตา

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 46

ในส่วนคดีอาญาจำเลยถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คฯ ส่วนคดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยรับผิดใช้เงินตามเช็คอันเป็นสิทธิเรียกร้องที่ไม่ต้องอาศัยมูลความผิดทางอาญาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คฯ จึงไม่มีเหตุที่ศาลจะรอการพิจารณาคดีส่วนแบ่งไว้เพื่อรอฟังข้อเท็จจริงในคดีอาญา

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ได้นำเช็คพิพาทในคดีนี้ไปฟ้องจำเลยเป็นคดีอาญาอีกคดีหนึ่งต่อศาลแขวงนนทบุรี เป็นคดีหมายเลขดำที่ 571/2541 ซึ่งการสืบพยานในคดีอาญาดังกล่าวและในคดีนี้อาศัยข้อเท็จจริงเดียวกันหากศาลฎีกาพิจารณาข้อเท็จจริงไม่ตรงกับคดีอาญาดังกล่าวจะเป็นการไม่ถูกต้อง ดังนั้น จึงขอให้ศาลฎีกาโปรดมีคำสั่งให้รอการพิจารณาคดีนี้ไว้ก่อนเพื่อรอฟังข้อเท็จจริงในคดีอาญาดังกล่าว

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 350,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันที่ 8 เมษายน 2540 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

แต่ดอกเบี้ยยเมื่อคำนวณถึงวันฟ้อง (ฟ้องวันที่24 ธันวาคม 2540) ต้องไม่เกิน 17,500 บาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้

ศาลฎีกามีคำสั่งว่า "พิเคราะห์แล้วเห็นว่าในคดีส่วนอาญาดังกล่าว จำเลยถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค ส่วนคดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยรับผิดชอบจ่ายเงินตามเช็ค อันเป็นสิทธิเรียกร้องที่ไม่ต้องอาศัยมูลความผิดทางอาญาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค จึงไม่มีเหตุที่ศาลฎีกาจะรอการพิจารณาคดีนี้ไว้ก่อน เพื่อรอฟังข้อเท็จจริงในคดีอาญาดังกล่าวให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ"

(ชวลิต ตุลยสิงห์-อำนวยการ เต็มพันธ์-สมชาย จุลนิติ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ